별지 제9호서식 부표3 "라. 상속공제" 작성 보조

상속공제 계산기

가족 구성과 재산 내용을 넣으면 각 공제액과 공제 합계, 그리고 공제 종합한도를 적용한 최종 상속공제액이 바로 계산됩니다.

1. 기초공제·인적공제 일괄공제 5억과 비교

신고 구분: 기한 내 신고 | 기한 후 신고·무신고

배우자: 있음 | 없음

배우자 단독상속
다른 상속인이 없거나 모두 포기하여 배우자 혼자 상속
☐ 배우자가 단독으로 상속 (일괄공제 불가)

인적공제 대상
상속인·동거가족

자녀 수 (1인 5천만): 1

미성년자 잔여연수 합 (19세까지, 1년 1천만): 0

65세 이상 동거가족 수 (배우자 제외, 1인 5천만): 0

장애인 기대여명 합 (1년 1천만): 0

2. 배우자상속공제 최소 5억, 한도 min(법정상속분, 30억)

배우자가 실제 상속받은 금액
기한 내 분할·등기한 금액. 비우면 5억: 0 원

법정상속분 계산 기준 재산가액
상속재산 − 비과세·채무·공과금 + 상속인 사전증여: 0 원

배우자 사전증여 과세표준
한도에서 차감. 없으면 비움: 0 원

법정상속분 = 기준 재산가액 × 1.5 ÷ (1.5 + 자녀 수). 자녀 수는 1번의 값을 씁니다. 배우자 단독상속이면 100%입니다.

3. 금융재산·동거주택 상속공제

순금융재산가액 금융재산 − 금융채무	0	원
동거주택 가액 10년 이상 동거한 무주택 직계비속이 상속	해당 없으면 비움	원
위 주택의 담보채무 주택가액에서 뺌	0	원

4. 가업·영농상속공제, 재해손실공제 요건 충족 시 금액을 직접 입력

가업상속재산가액 가업상속공제 대상	해당 없으면 비움	원
피상속인의 가업 경영기간	10년 이상 20년 미만 (한도 300억)	
영농상속재산가액 한도 30억	해당 없으면 비움	원
재해손실공제 신고기한 내 재해로 멸실·훼손된 가액 − 보험금 등	해당 없으면 비움	원

5. 공제 종합한도 §24 — 과세가액을 넣으면 한도가 적용됩니다

상속세 과세가액 과세가액 계산명세서 ㉗	비우면 한도 미적용	원
상속인 아닌 자에 대한 유증·사인증여 재산가액	0	원
상속포기로 후순위 상속인이 받은 재산가액	0	원
사전증여재산의 증여세 과세표준 과세가액 5억 초과 시에만 차감	0	원

계산 결과

기초공제 2억 + 인적공제 (자녀 1명, 미성년 0년, 연로자 0명, 장애인 0년)	**250,000,000원**

→ 적용 (일괄공제 5억과 비교) 일괄공제 5억 적용	**500,000,000원**
배우자상속공제 실제 상속액 없음 · 한도 (기준 재산가액 미입력) → 최소 5억	**500,000,000원**
금융재산상속공제 2천만 이하 전액 · 1억 이하 2천만 · 초과 20% (한도 2억)	**0원**
동거주택상속공제 (주택가액 − 담보채무) 100%, 한도 6억	**0원**
가업상속공제 한도 300억원	**0원**
영농상속공제 한도 30억	**0원**
재해손실공제	**0원**
공제 합계	**1,000,000,000원**
공제 종합한도 과세가액 미입력 → 한도 미적용	—
상속공제액 (한도 적용 후)	**1,000,000,000원**

공제 합계가 그대로 상속공제액이 됩니다. 과세가액에서 이 금액과 감정평가수수료를 빼면 과세표준입니다.

▾ 법령 해설 (상속세 및 증여세법)

- **기초공제** 2억 원(§18). **그 밖의 인적공제**(§20): 자녀 1인당 5천만 원, 미성년자는 19세까지의 잔여연수 × 1천만 원, 65세 이상 동거가족 1인당 5천만 원, 장애인은 기대여명 × 1천만 원. 자녀가 미성년자이면 자녀공제와 미성년자공제를 함께 받고, 장애인공제는 다른 인적공제와 중복 적용됩니다.
- **일괄공제**(§21): 기초공제 + 인적공제 합계와 5억 원 중 큰 금액을 선택합니다. 기한 내 신고가 없으면 5억 원(일괄공제)만 적용되고, 배우자가 단독으로 상속받으면 일괄공제를 쓸 수 없어 기초공제 + 인적공제만 적용합니다.
- **배우자상속공제**(§19): 배우자가 실제 상속받은 금액을 공제하되, 한도는 ① 법정상속분(상속재산가액 × 배우자 법정상속지분 − 배우자 사전증여 과세표준)과 ② 30억 원 중 작은 금액입니다. 실제 상속받은 금액이 없거나 5억 원 미만이면 5억 원을 공제합니다. 5억 원을 초과하여 공제받으려면 신고기한 다음 날부터 9개월 안에 배우자 몫을 분할(등기·등록)해야 합니다.
- **금융재산상속공제**(§22): 순금융재산(금융재산 − 금융채무)이 2천만 원 이하이면 전액, 1억 원 이하이면 2천만 원, 1억 원 초과이면 20%(한도 2억 원). 최대주주 보유 주식은 제외됩니다.
- **동거주택상속공제**(§23의2): 피상속인과 10년 이상 하나의 주택에서 동거한 무주택 직계비속(또는 그 배우자)이 상속받는 주택은 주택가액(담보채무 차감)의 100%, 한도 6억 원.

(5년) 의무가 있습니다.

- **재해손실공제**(§23): 신고기한 내에 재난으로 상속재산이 멸실·훼손된 경우 그 손실가액(보험금 등으로 보전되는 금액 제외)을 공제합니다.
- **공제 종합한도**(§24): 위 공제 합계는 「상속세 과세가액 − 상속인 아닌 자에 대한 유증·사인증여 − 상속포기로 후순위 상속인이 받은 재산 − 사전증여재산의 증여세 과세표준(과세가액이 5억 원을 초과하는 경우에만)」을 넘을 수 없습니다. 과세가액을 비워 두면 한도를 적용하지 않고 공제 합계를 그대로 보여 줍니다.